فانظرها الا أن يكون مسافرا معها متمكنا من الاستمتاع بها فلا تسقط لانها لم تفوت التمكين فاشبهت غير المسافرة وكذا تسقط نفقتها اذا زنت قبل ان يطأها زوجها فغربت أو حبست ولو ظلما أو صامت لكفارة أو قضاء رمضان ووقته متسع أو صامت أو حجت نفلا أو نذرا معينا في وقته في الصوم والحج بلا اذنه ولو ان نذرهما باذنه بخلاف من أحرمت بفريضة أو مكتوبة في وقتها بسنتها قاله في المنتهى وشرحه (وان ادعى نشوزها) أي نشوز زوجته وانكرت (أو) ادعى (انها أخذت نفقتها) أو ادعى الانفاق عليها (وانكرت ف) القول (قولها بيمينها) لان الاصل عدم ذلك واختار الشيخ وابن القيم في النفقة قول من يشهد له العرف لانه تعارض الاصل والظاهر والغالب انها تكون راضية وانما تطالبه عند الشقاق وان ادعت الزوجة يسار الزوج ليفرض لها الحاكم نفقة الموسرين أو قالت كنت موسرا فيلزمك لما مضى نفقة الموسرين فانكر فان عرف له مال فقولها والا فقوله لانه منكر والاصل عدمه (ومتى أعسر) الزوج (بنفقة المعسر) بان لم يجد القوت (أو كسوته) أي كسوت المعسر أو أعسر ببعض نفقة المعسر أو ببعض كسوته (أو) أعسر ب (مسكنه أو صار) الزوج (لا يجد النفقة) أي نفقة الزوجة (الا يوما دون يوم) فلها الفسخ فورا ومتراخيا ولها المقام معه مع منعها نفسها عنه وبدونه ولا يمنعها تكسبا ولا يحبسها ولها الفسخ بعده (أو غاب الموسر) يعني عن زوجته (وتعذرت عليها النفقة) بان لم يترك لها ما تنفقه على نفسها ولم تقدر له على مال ولا أمكنها تحصيل نفقتها (بالاستدانة) عليه (و) لا (غيرها فلها الفسخ فورا ومتراخيا) قال في الانصاف هذا المذهب جزم به في الوجيز والنظم ومنتخب الآدمي وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم انتهى وقال القاضي لا تملك الفسخ الا اذا ثبت اعساره جزم به في المتن في الاقناع والمنتهى (ولا يصح) الفسخ في ذلك كله (بلا) حكم (حاكم فيفسخ بطلبها أو تفسخ بامره) لانه فسخ مختلف فيه فافتقر الى حكم الحاكم كالفسخ بالعنة وانما لم يجب الحكم الا بطلبها لانه حقها فلم يجز من غير طلبها كالفسخ للعنة فاذا فرق الحاكم بينهما فهو فسخ لا رجعة له فيه لانها فرقة لعجزه عن الواجب عليه أشبهت فرقة العنة وللحاكم بيع عقار وعرض لغائب ترك لزوجته بلا نفقة ولا منفق ان لم يجد غيره وينفق عليها يوما بيوم ولا يجوز اكثر ثم ان بان ميتا قبل انفاقه حسب عليها ما أنفقته بنفسها أو بامر حاكم (وان امتنع الموسر من النفقة أو الكسوة) أو بعضهما (وقدرت على) أخذ ذلك من (ماله فلها الاخذ منه بلا اذنه بقدر كفايتها وكفاية ولدها الصغير) لقوله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة حين قالت له ان أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فهذا اذن لها منه صلى الله عليه وسلم في الاخذ من ماله بغير اذنه ورد لها الى اجتهادها في قدر كفايتها وكفاية ولدها وهو متناول لاخذ تمام الكفاية فان ظاهر الحديث دل على انه كان يعطيها بعض الكفاية ولا يتمها لها فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أخذ تمام الكفاية بغير علمه ولان النفقة تتجدد بتجدد الزمان شيأ فشيأ فتشق المرافعة بها الى الحاكم والمطالبة بها في كل يوم فلذلك رخص لها في أخذها بغير اذن من هي عليه ولانه موضع حاجة فان النفقة لا غناء عنها ولا قوام الا بها فاذا لم ينفعها الزوج ولم يأخذها أفضى ذلك الى ضياعها وهلاكها فرخص لها في أخذ قدر نفقتها ونفقة عائلتها دفعا لحاجتها

*(باب